

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA MAGISTRATURA RESPONSABILIDADE CIVIL

Banca FGV · Magistratura Estadual (foco TJPE)

Fonte: Buscador Dizer o Direito (STF/STJ) — janela ~2022–2026

Data da curadoria: 21/06/2026

30 julgados selecionados · organizados por subtema · com índice navegável e TOP 10

Sumário

(Abra no Word e atualize os campos — F9 / 'Atualizar índice' — para gerar a paginação automática.)

Nota metodológica

Esta curadoria filtrou a seção 'Direito Civil > Responsabilidade civil' do Buscador Dizer o Direito (julgados vinculados a informativos), ordenada por data. Foram varridos 162 julgados vinculados a informativos (220 no total da base); revisaram-se em profundidade ~58 (informativos mais recentes, ~ago/2022 a abr/2026) e selecionaram-se 30.

Critérios de relevância aplicados (seleção exige ao menos um): (a) tese já cobrada nas questões FGV anexadas (objetivas/discursivas/sentenças); (b) repercussão geral, repetitivo ou controle concentrado; (c) tese recente semelhante a outras cobradas; (d) tese recente vocacionada à cobrança. Descartaram-se julgados meramente processuais sem impacto material, monocráticas sem confirmação colegiada e temas de baixa densidade.

Observação de escopo: o enunciado oscila entre 'últimos 3 anos' (contexto) e 'maio/2021 a maio/2026' (passo 2). Priorizou-se a janela de ~3 anos (mais provável de ser exigida como 'jurisprudência recente'), incluindo, por exceção, teses vinculantes anteriores de alto valor (Tema 1111/DPVAT; Igreja Católica). Os informativos pré-2022 (páginas 4–9 do filtro) não foram fichados e podem ser objeto de rodada complementar, se desejado.

Integridade dos dados: os números de processo, relatores, datas e informativos foram extraídos diretamente do Buscador. Onde houve truncamento na coleta, o dado está sinalizado com [VERIFICAR].

Índice navegável dos julgados

Clique no título para ir à ficha correspondente.

1. Noções gerais: pressupostos, nexos e prova

1. [Estelionato sentimental gera dano material e dano moral](#) (STJ, Info 852)
2. [Verossimilhança preponderante e ônus da prova diante de laudo inconclusivo \(ensaio clínico\)](#) (STJ, Info 842)
3. [Desconsideração do laudo pericial exige fundamentação técnica \(responsabilidade médica\)](#) (STJ, Info 887)
4. [Imprescritibilidade não se estende a toda pretensão de responsabilização civil](#) (STJ, Info 799)
5. [Pensão por ato ilícito só é devida quando há morte ou debilidade física da vítima](#) (STJ, Info Especial 9)
6. [Teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica fora das relações de consumo](#) (STJ, Info Especial 9)

2. Responsabilidade médica e hospitalar

7. [Falha médico-hospitalar: reparação integral \(tratamentos sem limitação temporal\) e pensão vitalícia](#) (STJ, Info 878)
8. [Erro médico em recém-nascido: médico responde subjetivamente; hospital, objetivamente](#) (STJ, Info 814)
9. [Responsabilidade civil pela perda de uma chance na atuação médica](#) (STJ, Info 19 (Ed. Extraordinária))

3. Danos morais: configuração e quantum

10. [Dano moral por morte de filho pode superar a faixa de 300 a 500 salários-mínimos](#) (STJ, Info 878)
11. [Dano moral reflexo \(por ricochete\) pode ocorrer ainda que a vítima direta não morra](#) (STJ, [VERIFICAR — Info da página 2/2024])
12. [Reportagem que extrapola o caráter informativo gera dever de indenizar](#) (STJ, Info 873)
13. [Crítica política a pessoa pública, sobre fato de interesse geral, não gera dano moral](#) (STJ, Info 856)
14. [Abordagem excessiva de segurança privada a adolescente por suspeita de furto gera dano moral](#) (STJ, Info 850)
15. [Brumadinho: dano moral exige comprovação concreta de lesão individual](#) (STJ, Info 859)
16. [Declarações em trote universitário não configuram dano moral coletivo](#) (STJ, Info 870)

4. Danos materiais, pensão e lucros cessantes

17. [Perda de visão em idade escolar presume limitação laborativa e enseja pensão vitalícia](#) (STJ, Info 29 (Ed. Extraordinária))
18. [Cumulação de pensão por morte com pensão previdenciária/estatal](#) (STJ, Info 804)

5. Internet, provedores e proteção de dados

19. [Inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil da Internet](#) (STF, Info 1184)
20. [Conteúdo ilícito massivo contra crianças: basta indicar URLs das hashtags](#) (STJ, Info 885)
21. [Desindexação por nome \(esquecimento parcial\) em provedores de busca](#) (STJ, Info 887)
22. [Remoção por provedor de busca exige indicação de URLs específicas](#) (STJ, Info 848)
23. [Vazamento de dados pessoais \(não sensíveis\) não gera dano moral presumido](#) (STJ, Info 838)

6. Acidente automobilístico, trânsito e DPVAT

24. [Tradição do veículo afasta a responsabilidade do alienante \(Súmula 132/STJ\)](#) (STJ, Info 861)
25. [DPVAT não é devido em acidente durante ilícito penal doloso com o próprio veículo](#) (STJ, Info 886)
26. [DPVAT e acidente de trabalho com veículo agrícola \(Tema 1111\)](#) (STJ, Info 751)

7. Responsabilidade objetiva, risco e RG/controlado concentrado

27. [Transporte aéreo internacional: aplicação das Convenções de Varsóvia/Montreal \(Tema 1366\)](#) (STF, Info 1164)
28. [Igreja responde objetivamente por abuso sexual praticado por padre](#) (STJ, Info 796)

8. Relações negociais e de mercado (outros temas)

29. [Chargeback: lojista só responde sozinho se descumprir deveres contratuais](#) (STJ, Info 885)
30. [Bolsa de valores não responde por liquidação de corretora se cumpriu o dever de fiscalização](#) (STJ, Info 861)

TOP 10 imperdíveis desta matéria

Julgados com maior probabilidade de cobrança — clique para abrir a ficha.

1. [Inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil da Internet](#) — STF Plenário, RE 1.057.258/MG (Tema 533) e RE 1.037.396/SP (Tema 987) (Info 1184)
Por quê: Repercussão geral recentíssima e tema 'da moda': regime escalonado do art. 19 do MCI. Altíssima chance em objetiva e discursiva.
2. [Transporte aéreo internacional: aplicação das Convenções de Varsóvia/Montreal \(Tema 1366\)](#) — STF Plenário, RE 1.520.841/SP (Info 1164)
Por quê: RG (Tema 1366) sobre antinomia tratado x CDC no transporte aéreo internacional — clássico recorrente da FGV.
3. [DPVAT e acidente de trabalho com veículo agrícola \(Tema 1111\)](#) — STJ 2ª Seção, REsp 1.937.399-SP (Info 751)
Por quê: Recurso repetitivo (Tema 1111) sobre DPVAT — teses vinculantes têm prioridade de cobrança objetiva.
4. [Estelionato sentimental gera dano material e dano moral](#) — STJ 4ª Turma, REsp 2.208.310-SP (Info 852)
Por quê: Tese já cobrada pela FGV (objetiva MPE-RJ 2025) e reiterada em dois julgados; ótimo para objetiva e oral.
5. [Falha médico-hospitalar: reparação integral \(tratamentos sem limitação temporal\) e pensão vitalícia](#) — STJ 4ª Turma, EDcl no REsp 2.069.914/DF (Info 878)
Por quê: Responsabilidade médico-hospitalar e reparação integral — espelha sentença FGV (TJ-TO 2025).
6. [Tradição do veículo afasta a responsabilidade do alienante \(Súmula 132/STJ\)](#) — STJ 4ª Turma, AgInt no AREsp 2.330.842-DF (Info 861)
Por quê: Súmula 132/STJ aplicada em 2025 e reproduzida em sentença FGV — quase certo em prova prática.
7. [Erro médico em recém-nascido: médico responde subjetivamente; hospital, objetivamente](#) — STJ 3ª Turma, REsp 2.121.056-PR (Info 814)
Por quê: Dualidade de regimes (médico subjetivo / hospital objetivo) — pegadinha clássica e cobrada em discursiva FGV.
8. [Dano moral por morte de filho pode superar a faixa de 300 a 500 salários-mínimos](#) — STJ 4ª Turma, REsp 2.240.249-SP (Info 878)
Por quê: Quantum do dano moral por morte + Súmulas 362 e 54 — recorrente em sentença e objetiva.
9. [Teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica fora das relações de consumo](#) — STJ 3ª Turma, REsp 2.017.194-SP (Info Especial 9)
Por quê: Desvio produtivo do consumidor — exatamente o tema suscitado na discursiva FGV/TJ-PA 2025.
10. [Responsabilidade civil pela perda de uma chance na atuação médica](#) — STJ 1ª Turma, REsp 1.985.977-DF (Info 19 (Ed. Extraordinária))
Por quê: Perda de uma chance (médica) — teoria cobrada na objetiva FGV/ENAM 2024 e frequente em discursivas.

1. Noções gerais: pressupostos, nexos e prova

□ Estelionato sentimental gera dano material e dano moral

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.208.310-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 20/05/2025 | **Info** 852

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

O estelionato sentimental configura ato ilícito que gera direito a indenização por danos morais e por danos materiais relativos às despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento.

□ Resumo do caso

Pessoa idosa manteve relacionamento afetivo em que a outra parte, valendo-se de manipulação emocional e simulando dificuldades financeiras, obteve sucessivas vantagens patrimoniais. Encerrado o vínculo, a vítima ajuizou ação. O STJ entendeu que a simulação de afeto com o fim de ludibriar e obter ganho patrimonial é ato ilícito (má-fé), do qual decorrem dano material (despesas extraordinárias) e dano moral (situação vivenciada). Tese reforçada no Info 856 (REsp 1.986.335-SP) sobre os limites entre afeto e ilícito.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Afirmar (errado) que doações feitas durante o namoro são irrevogáveis e afastam reparação; ou (correto) que, comprovado o dolo de obter vantagem, cabem danos materiais e morais.
- **Discursiva:** Distinguir rompimento lícito de relacionamento (autonomia privada) da conduta dolosa de exploração patrimonial; ônus da prova do dolo/má-fé.
- **Oral:** O que caracteriza o 'estelionato sentimental' e quais danos são indenizáveis?

□ **Conexões:** FGV/MPE-RJ 2025 (Q13 objetiva, gab. A); arts. 186 e 927 do CC; boa-fé objetiva.

□ Verossimilhança preponderante e ônus da prova diante de laudo inconclusivo (ensaio clínico)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.145.132-GO | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 18/02/2025 | **Info** 842

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

É compatível com o ordenamento a teoria da verossimilhança preponderante para distribuição do ônus da prova, sobretudo diante de laudo pericial inconclusivo quanto ao nexo causal.

□ Resumo do caso

Voluntária de ensaio clínico de anticoncepcional desenvolveu doença dermatológica rara dias após a segunda dose. A perícia foi inconclusiva quanto à origem, mas admitiu reação idiossincrática. Considerando coincidência temporal e ausência de histórico prévio, o STJ admitiu a verossimilhança preponderante como critério de superação da dúvida, imputando o ônus à parte que melhor poderia demonstrar a inexistência de nexo (dimensão objetiva do ônus). Reconheceu, ainda, a responsabilidade do patrocinador por eventos adversos graves (RDC 9/2015 Anvisa; Res. 466/2012 CNS).

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a possibilidade de decisão com base em verossimilhança preponderante e a distribuição dinâmica/objetiva do ônus (art. 373, §1º, CPC).
- **Discursiva:** Standards probatórios na responsabilidade civil; nexo causal e prova diabólica; teoria da causalidade adequada x dúvida científica.

- **Oral:** Como o juiz decide quando a perícia é inconclusiva sobre o nexo causal?

☐ **Conexões:** Art. 373, §1º, CPC; art. 6º, VIII, CDC; FGV/TJ-GO 2025 (discursiva do laboratório/dano iatrogênico).

☐ **Desconsideração do laudo pericial exige fundamentação técnica (responsabilidade médica)**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AREsp 2.773.143-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 14/04/2026 | **Info** 887

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A desconsideração do laudo pericial (arts. 371 e 479 do CPC) não pode se fundar em suposições; exige fundamentação técnica e racional apta a infirmar a conclusão do perito, sobretudo em matéria complexa.

☐ **Resumo do caso**

Em ação por erro médico (óbito de recém-nascido), o perito, amparado em laudo do IML e em sindicância do Conselho, concluiu pela inexistência de culpa e nexo. O TJ reformou a sentença e condenou a médica com argumentos próprios, sem pedir esclarecimentos nem nova perícia. O STJ restabeleceu a improcedência: o livre convencimento motivado não autoriza substituir a conclusão científica por convicção pessoal sem suporte técnico; o CPC oferece o pedido de esclarecimentos (art. 477, §2º, I) e a nova perícia (art. 480).

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Diferenciar livre convencimento motivado de arbítrio; limites do art. 479 do CPC.
- **Discursiva:** Valoração da prova pericial na responsabilidade médica; obrigação de meio; nexo causal e culpa.
- **Oral:** O juiz está vinculado ao laudo pericial? Quais os limites para dele divergir?

☐ **Conexões:** Arts. 371, 477 §2º I, 479 e 480 do CPC; art. 951 do CC.

☐ **Imprescritibilidade não se estende a toda pretensão de responsabilização civil**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.054.390-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti (red. p/ acórdão) | **Data:** 29/11/2023 | **Info** 799

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A imprescritibilidade (reconhecida para a reparação de danos a direitos fundamentais em contextos específicos) não se aplica indistintamente às ações de responsabilização civil patrimonial comum.

☐ **Resumo do caso**

O STJ delimitou o alcance da tese da imprescritibilidade, afastando sua incidência geral sobre pretensões indenizatórias ordinárias, que se sujeitam ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC. A imprescritibilidade permanece reservada a hipóteses excepcionais (ex.: violações a direitos humanos em regimes de exceção).

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Testar se o candidato sabe que a regra é a prescrição trienal (art. 206, §3º, V, CC) e a imprescritibilidade é exceção.
- **Discursiva:** Prescrição na responsabilidade civil; termo inicial (actio nata); causas impeditivas (arts. 197-200 CC).
- **Oral:** Quando a pretensão reparatória é imprescritível?

☐ **Conexões:** Art. 206, §3º, V, e art. 200 do CC; STF Tema 1199 (improbidade — distinguishing).

☐ **Pensão por ato ilícito só é devida quando há morte ou debilidade física da vítima**

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.837.149-PR | Relator: Min. Maria Isabel Gallotti | Data: 22/11/2022 | Info Especial 9

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A pensão por ato ilícito (arts. 948 e 950 do CC) pressupõe morte da vítima ou redução/perda da capacidade laborativa; não cabe pensionamento por dano que não afete a aptidão para o trabalho.

☐ **Resumo do caso**

O STJ delimitou o cabimento do pensionamento civil: a verba reparatória de natureza alimentar exige defeito físico que diminua a capacidade de trabalho (art. 950) ou a morte do provedor (art. 948, II). Danos sem repercussão na capacidade laborativa resolvem-se por outras rubricas (dano moral, estético, material emergente).

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Distinguir as hipóteses do art. 948, II (morte) e art. 950 (incapacidade) do CC.
- **Discursiva:** Pressupostos do pensionamento; cumulação com dano estético/moral; base de cálculo e termo final.
- **Oral:** Em quais hipóteses é cabível pensão na responsabilidade civil?

☐ **Conexões:** Arts. 948 e 950 do CC; Súmula 491/STF; F17 (perda de visão em idade escolar).

☐ **Teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica fora das relações de consumo**

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.017.194-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 25/10/2022 | Info Especial 9

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A teoria do desvio produtivo do consumidor não pode ser adotada em relações jurídicas que não se qualifiquem como de consumo.

☐ **Resumo do caso**

O STJ restringiu a teoria do desvio produtivo — perda de tempo útil imposta ao consumidor por mau atendimento do fornecedor — ao âmbito das relações de consumo, não a aplicando a vínculos paritários/civis comuns. Em relações não consumeristas, eventual dano deve ser demonstrado pelas vias ordinárias.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar o âmbito de incidência da teoria do desvio produtivo (apenas relação de consumo).
- **Discursiva:** Tempo útil como bem jurídico; distinção entre dano moral e desvio produtivo; campo de aplicação.
- **Oral:** O que é desvio produtivo do consumidor e onde se aplica?

☐ **Conexões:** FGV/TJ-PA 2025 (sentença que pleiteia 'desvio produtivo' e 'danos sociais'); art. 6º CDC.

2. Responsabilidade médica e hospitalar

☐ Falha médico-hospitalar: reparação integral (tratamentos sem limitação temporal) e pensão vitalícia

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: EDcl no REsp 2.069.914/DF | **Relator:** Min. Marco Buzzi | **Data:** 03/02/2026 | **Info** 878

Sistemática: Caso isolado

☐ Tese fixada / Decisão

Reconhecida a responsabilidade civil, o hospital deve custear integralmente e sem limitação temporal todos os tratamentos, terapias e medicamentos da vítima, além da pensão no valor fixado, em atenção ao princípio da reparação integral.

☐ Resumo do caso

Recém-nascido prematuro contraiu infecção na UTI neonatal e ficou com sequelas permanentes. O hospital sustentou concausas (prematuridade/baixo peso) para afastar o dever de indenizar (teoria da equivalência dos antecedentes). O STJ aplicou a teoria da causalidade adequada e a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC: riscos inerentes à atividade hospitalar não rompem o nexo. Em embargos, ampliou a condenação para abranger despesas futuras (apuração em liquidação) e restabeleceu a pensão (4 salários-mínimos a partir dos 18 anos).

☐ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar responsabilidade objetiva do hospital (art. 14 CDC), causalidade adequada x equivalência dos antecedentes e reparação integral (arts. 944, 949 e 950 CC).
- **Discursiva:** Concausas e nexo causal; fortuito interno; extensão da indenização (despesas futuras e pensão).
- **Oral:** Como se afere o nexo causal na infecção hospitalar? O hospital responde objetivamente?

☐ **Conexões:** Arts. 944, 949 e 950 do CC; art. 14 CDC; FGV/TJ-TO 2025 (sentença de erro médico/queda da maca); REsp 1.145.728/MG.

☐ Erro médico em recém-nascido: médico responde subjetivamente; hospital, objetivamente

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.121.056-PR | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 21/05/2024 | **Info** 814

Sistemática: Caso isolado

☐ Tese fixada / Decisão

Na falha de serviço médico-hospitalar, a responsabilidade do médico (profissional liberal) é subjetiva, apurada por culpa (art. 14, §4º, CDC), enquanto a do hospital é objetiva (art. 14, caput, CDC).

□ Resumo do caso

Diante do óbito de recém-nascido por suposto erro, o STJ reafirmou a dualidade de regimes: o estabelecimento hospitalar responde objetivamente pelo defeito do serviço, ao passo que a responsabilidade pessoal do médico depende da demonstração de culpa, em razão da natureza da obrigação (de meio) e da ressalva do art. 14, §4º, do CDC. Há solidariedade na cadeia de fornecimento (art. 7º, par. único, CDC).

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Distinguir o regime do médico (subjetivo, §4º) do regime do hospital (objetivo, caput) — clássica pegadinha FGV.
- **Discursiva:** Solidariedade na cadeia; obrigação de meio x de resultado; ônus da prova da culpa do médico.
- **Oral:** O hospital responde objetivamente pela conduta culposa do médico que lhe é vinculado?

□ **Conexões:** Art. 14, caput e §4º, e art. 7º, par. único, CDC; FGV/TJ-TO 2025 (sentença B. Rocha/Hospital — resp. solidária).

□ Responsabilidade civil pela perda de uma chance na atuação médica

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª Turma

Processo: REsp 1.985.977-DF | Relator: Min. Sérgio Kukina | Data: 18/06/2024 | Info 19 (Ed. Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance quando a conduta (omissiva ou comissiva) suprime, com probabilidade séria e real, a oportunidade de cura ou de melhor resultado terapêutico.

□ Resumo do caso

O STJ admitiu a teoria da perda de uma chance no campo da atuação médica/estatal de saúde: indeniza-se não o resultado final (morte/agravamento), mas a chance perdida, desde que séria e real (não meramente hipotética). O valor é proporcional à probabilidade de êxito que foi frustrada.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar que se indeniza a chance perdida (séria e real), não o dano final; quantificação proporcional.
- **Discursiva:** Natureza do dano (autônomo); requisitos da chance séria e real; distinção da causalidade tradicional.
- **Oral:** O que é a teoria da perda de uma chance e como se quantifica a indenização?

□ **Conexões:** Art. 403 do CC; F22 (chance em outros contextos); FGV/ENAM 2024 (Q17 — perda de uma chance).

3. Danos morais: configuração e quantum

□ Dano moral por morte de filho pode superar a faixa de 300 a 500 salários-mínimos

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.240.249-SP | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 03/02/2026 | Info 878

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

A faixa de 300 a 500 salários-mínimos para morte de familiar é mero parâmetro orientador, podendo ser superada em casos de gravidade extraordinária; a morte de filho por homicídio é dano moral in re ipsa qualificado.

❑ Resumo do caso

Adolescente foi assassinada em excursão escolar marcada por graves falhas de vigilância. O TJSP reduziu a indenização de R\$ 1 milhão para R\$ 400 mil sem fundamentar nas particularidades. O STJ restabeleceu o valor maior: a redução desmotivada autoriza controle excepcional; a consciência do sofrimento da vítima agrava o dano. Reafirmou que, na responsabilidade contratual, os juros de mora correm da citação, e a correção do dano moral incide do arbitramento (Súmula 362/STJ).

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar o caráter orientador (não rígido) da faixa de 300-500 SM e as Súmulas 362 e 54 do STJ (termos de correção/juros).
- **Discursiva:** Critérios de arbitramento (método bifásico); juros e correção (contratual x extracontratual).
- **Oral:** Existe tabelamento do dano moral por morte? A partir de quando incidem juros e correção?

❑ **Conexões:** Súmulas 362 e 54 do STJ; arts. 944 e 405 do CC; FGV/TJ-SC e TJ-TO 2025 (sentenças com Súmulas 43/362).

❑ Dano moral reflexo (por ricochete) pode ocorrer ainda que a vítima direta não morra

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.697.723-RJ | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** [VERIFICAR] | [VERIFICAR — Info da página 2/2024]

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

O dano moral reflexo (por ricochete) pode caracterizar-se mesmo que a vítima direta do evento sobreviva, bastando lesão grave que repercuta na esfera dos familiares próximos.

❑ Resumo do caso

O STJ reconheceu a reparabilidade do dano por ricochete (préjudice d'affection) independentemente do óbito da vítima direta, desde que demonstrada repercussão relevante e direta na esfera moral de pessoa ligada por vínculo afetivo/familiar. A legitimidade dos lesados indiretos depende da prova do abalo e da proximidade do vínculo.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Afirmar (correto) que o dano por ricochete não exige a morte da vítima direta.
- **Discursiva:** Legitimados ao dano reflexo; presunção do vínculo familiar; limites para evitar indenização em cadeia.
- **Oral:** Cabe dano moral a parente de vítima que sobreviveu?

❑ **Conexões:** Arts. 186 e 948 do CC; dano moral in re ipsa por vínculo familiar. [Conferir nº do Informativo].

❑ Reportagem que extrapola o caráter informativo gera dever de indenizar

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.230.995-GO | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 18/11/2025 | **Info** 873

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

A liberdade de informação/crítica jornalística não é absoluta; ultrapassado o fim informativo (informação inverídica e lesiva à honra), prevalecem os direitos da personalidade, com dever de reparar.

□ Resumo do caso

Veículo de imprensa atribuiu, de forma categórica e sem comprovação, a prática de agressões a pessoa que comprovadamente não estava no local. O STJ fixou três limites à liberdade de expressão: compromisso ético com informação verossímil; preservação dos direitos da personalidade; e vedação ao animus de difamar/injuriar/caluniar. Excedido o fim informativo, há ilícito e dever de indenizar.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Listar os limites da liberdade de informação e a prevalência dos direitos da personalidade no excesso.
- **Discursiva:** Ponderação liberdade de expressão x honra/imagem; veracidade e diligência jornalística.
- **Oral:** A liberdade de imprensa é absoluta? Quando a reportagem gera dano moral?

□ **Conexões:** Art. 5º, IV, V, IX, X, CF; F13 (crítica política); STF ADPF 130.

□ Crítica política a pessoa pública, sobre fato de interesse geral, não gera dano moral

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.986.335-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 07/04/2025 | **Info** 856

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

A esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas é reduzida; crítica política sobre fato de interesse geral, sem propósito de difundir inverdade (fake news), não enseja dano moral.

□ Resumo do caso

Publicação em rede social apontava político como réu no 'maior caso de corrupção' do estado — fato amplamente divulgado e correspondente a ações de improbidade reais. O STJ afastou o dano moral: trata-se de crítica política legítima, sem caráter de notícia fabricada. Contraponto necessário ao F12 (que reconhece o excesso quando a informação é falsa).

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Contrastar com a hipótese do excesso (F12): aqui, fato verídico/interesse público afasta a indenização.
- **Discursiva:** Critérios para distinguir crítica legítima de fake news; figura pública e exposição reduzida.
- **Oral:** Toda afirmação negativa sobre político gera dano moral?

□ **Conexões:** Art. 5º, IV e IX, CF; F12; liberdade de expressão x direitos da personalidade.

❑ Abordagem excessiva de segurança privada a adolescente por suspeita de furto gera dano moral

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.185.387-PR | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 13/05/2025 | **Info** 850

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Configura dano moral a abordagem excessiva e vexatória de segurança privada de supermercado a menor de idade, por suspeita de furto, perante outros clientes.

❑ Resumo do caso

Adolescente foi publicamente acusada e revistada por segurança, sem que houvesse qualquer subtração. O STJ manteve a condenação: o exercício do poder de vigilância do estabelecimento não autoriza constrangimento público nem revista vexatória, sobretudo de criança/adolescente, em afronta à dignidade e à proteção integral.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 CDC) e o dano moral in re ipsa pela exposição vexatória.
- **Discursiva:** Limites do poder de fiscalização do comerciante; proteção integral do adolescente; dano moral de incapaz.
- **Oral:** O supermercado pode revistar clientes? Quando há dano moral?

❑ **Conexões:** Art. 14 CDC; arts. 187 e 927 CC; ECA (proteção integral).

❑ Brumadinho: dano moral exige comprovação concreta de lesão individual

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.198.056-MG | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 19/08/2025 | **Info** 859

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

O dever de indenizar por dano moral decorrente do rompimento da barragem exige comprovação concreta de ofensa individual aos direitos da personalidade; transtornos genéricos não bastam.

❑ Resumo do caso

Motorista que teve a rota alterada por interdição de via após o desastre pleiteou dano moral. O STJ negou: aumento de percurso e transtornos genéricos, sem demonstração de abalo psíquico ou sofrimento pessoal grave, não configuram dano moral individual. Importante limite à banalização do dano moral em desastres ambientais de massa.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Diferenciar dano moral indenizável de mero aborrecimento/transtorno genérico, mesmo em macrodano ambiental.
- **Discursiva:** Dano moral individual x coletivo em desastres; prova do dano; vedação à banalização.
- **Oral:** Todo afetado por um desastre ambiental tem direito a dano moral?

❑ **Conexões:** Art. 944 do CC; F16 (dano moral coletivo); responsabilidade objetiva ambiental (art. 14, §1º, Lei 6.938/81).

❑ Declarações em trote universitário não configuram dano moral coletivo

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.060.852-SP | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 14/10/2025 | **Info** 870

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

O dano moral coletivo exige conduta antijurídica, lesão a interesse transindividual, nexó e gravidade objetiva; repercussão negativa em redes sociais, por si só, não o caracteriza.

❑ Resumo do caso

Falas machistas em trote, dirigidas a grupo específico de calouros e depois divulgadas, geraram ACP por dano moral coletivo e social. O STJ negou: embora reprováveis, as declarações foram restritas a grupo limitado, sem a gravidade objetiva e a transindividualidade necessárias. A mera viralização não é parâmetro idôneo.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Listar os requisitos do dano moral coletivo e afastar a repercussão em redes como critério autônomo.
- **Discursiva:** Dano moral coletivo x dano social; requisitos e legitimidade (ACP).
- **Oral:** Quais os pressupostos do dano moral coletivo?

❑ **Conexões:** Arts. 1º e 3º da Lei 7.347/85; F15; F6 (danos sociais).

4. Danos materiais, pensão e lucros cessantes

❑ Perda de visão em idade escolar presume limitação laborativa e enseja pensão vitalícia

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.993.028-DF | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 04/11/2025 | **Info** 29 (Ed. Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

❑ Tese fixada / Decisão

Quando criança/adolescente em idade escolar sofre acidente com perda de visão (ainda que de um olho), presume-se limitação futura da capacidade laborativa, sendo cabível pensão vitalícia (art. 950 do CC), independentemente de prova de prejuízo atual.

❑ Resumo do caso

Estudante perdeu a visão de um olho após acidente em sala de aula, agravado por atendimento inadequado da escola. O juízo negara a pensão por ausência de incapacidade atual. O STJ reformou: a sequela permanente em idade escolar restringe possibilidades profissionais ao longo da vida, presumindo-se a limitação para fins do art. 950, sem necessidade de demonstração de incapacidade imediata.

❑ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a presunção de limitação laborativa e o cabimento da pensão do art. 950 mesmo sem prova de incapacidade atual.
- **Discursiva:** Pensão por incapacidade parcial; sequela estética x laborativa; base e termo da pensão.
- **Oral:** Cabe pensão a quem ainda não trabalha? Por quê?

❑ **Conexões:** Art. 950 do CC; F5; responsabilidade do estabelecimento de ensino (art. 14 CDC).

❑ **Cumulação de pensão por morte com pensão previdenciária/estatal**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.392.730-DF | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 05/03/2024 | **Info** 804

Sistemática: Caso isolado

❑ **Tese fixada / Decisão**

A pensão indenizatória por ato ilícito (natureza reparatória) é, em regra, cumulável com benefícios de natureza previdenciária/estatutária, por possuírem causas e naturezas jurídicas distintas.

❑ **Resumo do caso**

O STJ reafirmou a independência entre a pensão civil reparatória (decorrente do ato ilícito, art. 948, II, CC) e benefícios previdenciários, que decorrem de relação jurídica diversa, autorizando, em regra, a cumulação. (Conferir, no acórdão, as particularidades fáticas do caso concreto e eventuais ressalvas.)

❑ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Afirmar a cumulação entre pensão civil e benefício previdenciário (naturezas distintas).
- **Discursiva:** Vedação ao bis in idem x independência das verbas; dedução do DPVAT (Súmula 246/STJ) como contraponto.
- **Oral:** A pensão civil pode ser somada ao benefício previdenciário?

❑ **Conexões:** Art. 948, II, CC; Súmula 246/STJ (dedução do DPVAT); F26/F25 (DPVAT).

5. Internet, provedores e proteção de dados

❑ **Inconstitucionalidade parcial do art. 19 do Marco Civil da Internet**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.057.258/MG (Tema 533) e RE 1.037.396/SP (Tema 987) | **Relator:** Min. Luiz Fux / Min. Dias Toffoli | **Data:** 27/06/2025 | **Info** 1184

Sistemática: Repercussão Geral (Temas 533 e 987)

❑ **Tese fixada / Decisão**

O art. 19 do MCI é parcialmente inconstitucional. Enquanto não houver nova lei, os provedores respondem civilmente (art. 21) por conteúdo de terceiros em casos de crime/ato ilícito, com presunção de responsabilidade em anúncios pagos e redes artificiais, e dever de cuidado (falha sistêmica) quanto a um rol de crimes graves; nos crimes contra a honra, mantém-se a exigência de ordem judicial (art. 19).

❑ **Resumo do caso**

O STF reconheceu omissão parcial do art. 19, que dava proteção insuficiente a direitos fundamentais e à democracia. Estabeleceu regime escalonado: regra geral de responsabilização pelo art. 21 (notificação extrajudicial); presunção de responsabilidade para impulsionamentos/robôs; responsabilização por falha sistêmica diante de rol taxativo de crimes graves; manutenção do art. 19 para crime contra a honra, e-mail, mensageria e reuniões privadas; marketplaces pelo CDC; deveres de autorregulação, transparência e representante no país. Não há responsabilidade objetiva. Efeitos modulados (prospectivos).

❑ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar o regime escalonado, a manutenção do art. 19 para crimes contra a honra, a ausência de responsabilidade objetiva e a modulação prospectiva.
- **Discursiva:** Liberdade de expressão x deveres de moderação; falha sistêmica; eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
- **Oral:** Como o STF reinterpreto o art. 19 do Marco Civil da Internet?

☐ **Conexões:** Arts. 19 e 21 da Lei 12.965/2014; Súmula/Tema 786 STF; CDC (marketplaces). TOP.

☐ **Conteúdo ilícito massivo contra crianças: basta indicar URLs das hashtags**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.239.457-RJ | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 14/04/2026 | **Info** 885

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

Na circulação massiva de conteúdos ilícitos graves contra crianças e adolescentes, a vítima não precisa apontar a URL de cada postagem; basta indicar as URLs das páginas das hashtags que as agrupam.

☐ **Resumo do caso**

Crianças youtubers sofreram campanha massiva de ataques por meio de hashtags. O STJ afastou a exigência de individualização de cada URL: a hashtag funciona como etiqueta de agrupamento que permite identificação e remoção do conjunto, sem monitoramento genérico. Afastou, ainda, a tese de que a necessidade de judicialização excluiria honorários (incidem os arts. 82 e 85 do CPC).

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Excepcionar a regra das URLs específicas (F22) para o caso de proteção integral de crianças/adolescentes.
- **Discursiva:** Proteção integral no ambiente digital; deveres dos provedores; remoção proporcional e eficaz.
- **Oral:** É possível remoção por indicação de hashtag, sem URL individual?

☐ **Conexões:** Art. 19 MCI; ECA; F19; F22; arts. 82 e 85 do CPC.

☐ **Desindexação por nome (esquecimento parcial) em provedores de busca**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.242.808-ES | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 14/04/2026 | **Info** 887

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

Excepcionalmente, quando o nome da pessoa for o único critério de busca, cabe a desindexação de matérias desabonadoras, na ausência de interesse público, desde que mantida a matéria e o acesso por outras palavras-chave.

☐ **Resumo do caso**

Anos após fato vexatório viralizado, a autora obteve o rompimento do vínculo entre seu nome e os resultados de busca, sem retirada do conteúdo da internet. O STJ confirmou: não se elimina a informação verídica e lícitamente obtida (compatível com o Tema 786/STF), mas se evita o ciclo de retroalimentação quando a busca se dá apenas pelo nome, em prol da intimidade e da proteção de dados.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Distinguir desindexação por nome (admitida em caráter excepcional) da remoção do conteúdo (vedada se há interesse público).
- **Discursiva:** Direito ao esquecimento x liberdade de informação; LGPD e autodeterminação informativa; Tema 786/STF.
- **Oral:** Existe 'direito ao esquecimento' no Brasil? Como o STJ trata a desindexação?

☐ **Conexões:** STF Tema 786 (RE 1.010.606); LGPD (Lei 13.709/2018); F22.

☐ **Remoção por provedor de busca exige indicação de URLs específicas**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.969.219-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 24/03/2025 | **Info** 848

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

A remoção de conteúdo por provedores de busca pressupõe indicação específica das URLs; pedido genérico de retirada de resultados é obrigação impossível de cumprir.

☐ **Resumo do caso**

O STJ reafirmou que o provedor de pesquisa não pode ser compelido a filtrar genericamente resultados; a ordem deve apontar as URLs específicas a remover. Regra geral que convive com a exceção do F20 (hashtags, crianças) e com a desindexação por nome do F21.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Fixar a regra (URLs específicas) e suas exceções (F20/F21).
- **Discursiva:** Limites técnicos da remoção; vedação ao monitoramento prévio; proporcionalidade.
- **Oral:** Pode-se pedir a retirada genérica de resultados de busca?

☐ **Conexões:** Art. 19 MCI; F20; F21.

☐ **Vazamento de dados pessoais (não sensíveis) não gera dano moral presumido**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.147.374-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 03/12/2024 | **Info** 838

Sistemática: Caso isolado

☐ **Tese fixada / Decisão**

O vazamento de dados pessoais comuns (não sensíveis), inclusive por ataque hacker, não gera dano moral in re ipsa; é necessária a demonstração do dano concreto.

☐ **Resumo do caso**

O STJ consolidou que a mera exposição de dados não sensíveis não acarreta dano moral presumido — exige-se prova do efetivo abalo (uso indevido, fraude, perturbação relevante). No mesmo sentido, o REsp 2.130.619-SP (Info 766). A solução muda quando envolvidos dados sensíveis ou consequências concretas graves.

☐ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Afastar o dano moral in re ipsa em vazamento de dados comuns; exigir prova do dano.
- **Discursiva:** LGPD e responsabilidade civil (arts. 42-45); dados sensíveis x comuns; ônus da prova.
- **Oral:** Todo vazamento de dados gera dano moral automático?

☐ **Conexões:** LGPD (Lei 13.709/2018), arts. 42-45; REsp 2.130.619-SP (Info 766).

6. Acidente automobilístico, trânsito e DPVAT

❑ **Tradição do veículo afasta a responsabilidade do alienante (Súmula 132/STJ)**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.330.842-DF | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 25/08/2025 | **Info** 861

Sistemática: Caso isolado

❑ **Tese fixada / Decisão**

A tradição do veículo, independentemente do registro da transferência, afasta a responsabilidade do alienante por acidentes posteriores (Súmula 132/STJ), desde que comprovada a efetiva alienação.

❑ **Resumo do caso**

O STJ reafirmou a Súmula 132: a propriedade de bem móvel transmite-se pela tradição (art. 1.267 do CC), não pelo registro. O antigo proprietário registral não responde por danos posteriores à venda, condicionada a tese à prova efetiva da alienação. Tema diretamente espelhado em sentença da FGV.

❑ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar a Súmula 132/STJ e a transmissão pela tradição (art. 1.267 CC), exigindo prova da venda.
- **Discursiva:** Responsabilidade do proprietário x possuidor; prova da alienação; registro como mera publicidade.
- **Oral:** O proprietário registral responde por acidente após vender o carro sem transferir?

❑ **Conexões:** Súmula 132/STJ; art. 1.267 do CC; FGV/TJ-? 2025 (sentença — réu Evandro/venda não registrada).

❑ **DPVAT não é devido em acidente durante ilícito penal doloso com o próprio veículo**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 1.850.543-PR | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 13/04/2026 | **Info** 886

Sistemática: Caso isolado

❑ **Tese fixada / Decisão**

Não é devida a indenização do DPVAT à vítima que sofre acidente durante a prática de ilícito penal doloso envolvendo o próprio veículo objeto do crime (ex.: fuga com veículo roubado).

❑ **Resumo do caso**

Autor de roubo de motocicleta sofreu acidente na fuga e pleiteou DPVAT por sequelas. O STJ negou: a prática dolosa de crime com o próprio veículo afasta a aleatoriedade do contrato e o interesse legítimo segurável, descaracterizando a cobertura.

❑ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar a exceção à cobertura ampla do DPVAT (ilícito doloso com o próprio veículo).
- **Discursiva:** Natureza e função social do DPVAT; aleatoriedade e interesse segurável; limites da cobertura.
- **Oral:** O DPVAT cobre acidente sofrido durante a prática de crime?

❑ **Conexões:** Lei 6.194/74; F26; F18 (dedução do DPVAT — Súmula 246/STJ).

❑ **DPVAT e acidente de trabalho com veículo agrícola (Tema 1111)**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Seção

Processo: REsp 1.937.399-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 28/09/2022 | **Info** 751

Sistemática: Recurso Repetitivo (Tema 1111)

❑ **Tese fixada / Decisão**

(I) O acidente de trabalho pode também ser sinistro coberto pelo DPVAT, desde que presentes acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e nexo; (II) veículos agrícolas aptos a transitar em vias públicas estão cobertos pelo DPVAT.

❑ **Resumo do caso**

Em rito repetitivo, o STJ fixou que a qualificação como acidente de trabalho não exclui a cobertura do DPVAT, presentes os elementos do seguro obrigatório; e que sinistros com veículos agrícolas que possam transitar em vias terrestres são cobertos. Tese vinculante de alta probabilidade de cobrança.

❑ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar a tese repetitiva (cobertura cumulável e abrangência de veículos agrícolas).
- **Discursiva:** Função reparatória do DPVAT; conceito de veículo automotor terrestre; cumulação com acidente de trabalho.
- **Oral:** Acidente de trabalho com trator pode ser indenizado pelo DPVAT?

❑ **Conexões:** Lei 6.194/74; Tema 1111/STJ; F25; F18.

7. Responsabilidade objetiva, risco e RG/controlado concentrado

❑ **Transporte aéreo internacional: aplicação das Convenções de Varsóvia/Montreal (Tema 1366)**

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.520.841/SP | **Relator:** Min. Luís Roberto Barroso | **Data:** 04/02/2025 | **Info** 1164

Sistemática: Repercussão Geral (Tema 1.366)

❑ **Tese fixada / Decisão**

Às hipóteses de danos materiais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional aplicam-se as Convenções de Varsóvia e de Montreal (prevalência sobre o CDC quanto aos danos materiais), confirmando-se a orientação dos Temas 210/STF.

❑ **Resumo do caso**

O STF, em repercussão geral, reafirmou a prevalência das convenções internacionais (art. 178 da CF) sobre o CDC no tocante à indenização por danos materiais no transporte aéreo internacional (extravio de bagagem, atrasos), com a limitação tarifada dali decorrente. Quanto ao dano moral, prevalece o regime geral (não tarifado).

❑ **Como pode ser cobrado em prova**

- **Objetiva:** Cobrar a prevalência das Convenções (danos materiais) sobre o CDC e o art. 178 da CF; ressalva do dano moral.
- **Discursiva:** Antinomia tratado x CDC; tarifação da indenização material; dano moral fora do limite.
- **Oral:** O CDC ou a Convenção de Montreal regem o extravio de bagagem internacional?

❑ **Conexões:** Art. 178 da CF; STF Temas 210 e 1366; CDC (dano moral).

☐ Igreja responde objetivamente por abuso sexual praticado por padre

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: AgInt nos EREsp 1.393.699-PR | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 27/09/2023 | Info 796

Sistemática: Caso isolado (uniformização — EREsp)

☐ Tese fixada / Decisão

A instituição religiosa responde objetivamente pelos atos de abuso sexual praticados por seus membros (padres), com base na responsabilidade do comitente/preponente pelos atos de seus prepostos.

☐ Resumo do caso

O STJ, uniformizando divergência entre Turmas, reconheceu a responsabilidade objetiva da entidade religiosa pelos danos decorrentes de abuso sexual cometido por padre, equiparando o vínculo à relação de preposição (arts. 932, III, e 933 do CC). A instituição responde independentemente de culpa própria, assegurado o regresso.

☐ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Aplicar arts. 932, III, e 933 do CC à relação religiosa; responsabilidade objetiva do preponente.
- **Discursiva:** Conceito amplo de preposição; responsabilidade indireta; dano moral da vítima.
- **Oral:** A Igreja responde por crime sexual praticado por seu padre? Em que regime?

☐ **Conexões:** Arts. 932, III, 933 e 942 do CC; Súmula 341/STF.

8. Relações negociais e de mercado (outros temas)

☐ Chargeback: lojista só responde sozinho se descumprir deveres contratuais

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AREsp 2.455.757-SP | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 14/04/2026 | Info 885

Sistemática: Caso isolado

☐ Tese fixada / Decisão

Em fraude com cartão, a responsabilização exclusiva do lojista pelo chargeback só se justifica quando descumpridos deveres contratuais e a conduta dele contribuir de forma decisiva para a fraude.

☐ Resumo do caso

Loja virtual sofreu estorno integral de vendas autorizadas pela credenciadora sob alegação de fraude. O STJ afastou cláusula que imputasse ao lojista responsabilidade exclusiva em qualquer caso (desvantagem excessiva), mas, no caso concreto, manteve a responsabilização porque a loja aceitou cartões de terceiros e fracionou vendas, descumprindo deveres de cautela. Aplicação do pacta sunt servanda com controle de abusividade.

☐ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Cobrar a regra (força obrigatória do contrato) e o limite (abusividade) na distribuição do risco do chargeback.
- **Discursiva:** Repartição contratual de riscos; boa-fé objetiva; nexo entre conduta do lojista e fraude.
- **Oral:** Quem suporta o prejuízo do chargeback em compra fraudada?

☐ **Conexões:** Arts. 421, 421-A e 422 do CC; equilíbrio contratual.

□ Bolsa de valores não responde por liquidação de corretora se cumpriu o dever de fiscalização

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.157.955-PR | Relator: Min. Nancy Andrigli | Data: 19/08/2025 | Info 861

Sistemática: Caso isolado

□ Tese fixada / Decisão

A responsabilidade da bolsa de valores pelos prejuízos de investidores depende da demonstração de negligência no dever de fiscalização previsto em lei e nas normas regulamentares.

□ Resumo do caso

Investidor prejudicado pela liquidação extrajudicial de corretora processou a B3. O STJ negou: a bolsa havia instaurado processos administrativos, aplicado sanções e divulgado resultados conforme a regulação — inexistente negligência, não há dever de indenizar. A responsabilidade do ente fiscalizador é por culpa (omissão específica no dever legal), não objetiva pelo resultado.

□ Como pode ser cobrado em prova

- **Objetiva:** Distinguir responsabilidade por omissão fiscalizatória (subjetiva/específica) de garantia de resultado.
- **Discursiva:** Responsabilidade civil do regulador/autorregulador; ilícito por omissão; nexo causal.
- **Oral:** A bolsa responde sempre que um investidor é lesado por corretora?

□ **Conexões:** Arts. 186 e 927 do CC; deveres regulatórios (CVM/B3).
